

[별표 1]

과징금 감면대상(제4조 관련)

법 제8조제2항, 영 제7조제1항 및 규칙 제6조에 따라 과징금을 감면할 수 있는 구체적인 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 바이오가스 의무생산자가 1일 바이오가스 생산규모가 1,000Nm³ 이상인 바이오가스 생산시설 설치공사에 착공한 경우
2. 의무생산자의 유기성 폐자원별 발생량에 법 제5조제2항에 따른 바이오가스 회수·생산계수를 곱한 값의 합이 365,000m³ 이하인 경우
3. 천재지변이나 그 밖에 이에 준하는 재해로 인해 바이오가스 생산시설을 적정하게 운영할 수 없었거나 위탁처리를 할 수 없었던 경우
4. 시설 개선·보수 또는 불가피한 장애로 인해 바이오가스 생산시설을 적정하게 운영할 수 없었거나 위탁처리를 할 수 없었던 경우
5. 유기성 폐자원을 활용하여 바이오가스 생산 외의 방법으로 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제30조에 따른 외부사업 온실가스 감축량을 인증받은 경우
6. 민간의무생산자가 바이오가스 생산시설을 설치하기 위하여 「환경영향평가법」에 따른 환경영향평가 절차를 거치고 있는 경우
7. 「폐기물관리법」 제25조에 따른 폐기물처리업 허가 등 바이오가스 생산시설의 설치를 위한 각종 인가·허가 과정에서 민간의무생산자에게 책임을 물을 수 없는 사유로 그 절차가 지연되거나 진행이 어려운 경우
8. 민간의무생산자 중 유기성 폐자원을 배출하는 사업자가 같거나 인접한 특별자치시, 특별자치도 및 시·군·구 내에 위탁 가능한 바이오가스 생산시설이 없어 유기성 폐자원을 위탁처리할 수 없었던 경우
9. 가축전염병 예방법 제19조제1항 내지 제4항에 따른 격리와 가축사육시설의 폐쇄 명령 및 동법 제19조의2에 따른 가축 등에 대한 일시 이동중지 명령으로 인하여 해당 시설 및 해당 지역의 가축분뇨 위탁처리 및 반입이 불가한 경우